

刑法
No238

共通問題 H29-2

(配点: 2)

月 日

月 日

略取、誘拐及び人身売買の罪に関する次のアからオまでの各記述を判例の立場に従って検討した場合、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。

ア. 営利の目的で未成年者を買い受けた場合、未成年者買受け罪のみが成立する。

イ. 身の代金目的誘拐罪は、近親者その他誘拐された者の安否を憂慮する者の憂慮に乗じてその財物を交付させる目的を主観的要素とする目的犯である。

ウ. 身の代金目的で成年者を略取し、公訴が提起される前に同成年者を安全な場所に解放すれば、身の代金目的略取罪の刑が必要的に減軽される。

エ. 未成年者誘拐罪は親告罪である。

オ. 親権者は、未成年者誘拐罪の主体とはならない。

1. ア ウ 2. ア オ 3. イ ウ 4. イ エ 5. エ オ

No238

略取、誘拐及び人身売買の罪

正答率

47%

共通H29-2

正解

2

ア 誤っている

226条の2が定める人身売買罪は、人を買収することにより成立し、未成年者を買収した者（同条2項）、営利、わいせつ、結婚又は生命若しくは身体に対する加害の目的で、人を買収した者（同条3項）について、それぞれ法定刑が加重されている。未成年者を営利目的で買収した場合のように、本条の複数の要件（同条2項、3項）を満たす場合には、法条競合となり、最も法定刑の重い営利目的等買収罪が成立する（同条3項）。

イ 正しい

225条の2第1項が定める身代金目的拐取罪は、「近親者その他略取され又は誘拐された者の安否を憂慮する者の憂慮に乗じてその財物を交付させる目的」を主観的要素とする目的犯である。

ウ 正しい

228条の2は、身代金目的拐取罪等においては、被拐取者の生命や身体の危険が大きいことから、その安全を図るために、被拐取者を解放した場合には刑の必要的減軽を認める政策的な規定である。身代金目的で成年者を略取した者が、公訴が提起される前に同成年者を安全な場所に解放すれば、228条の2により、身代金目的略取罪（225条の2）の刑が必要的に減軽される。

エ 正しい ★

刑法は、被害者の利益保護の観点から、一定の犯罪を親告罪とすることによって処罰の利益との調整を図っている。未成年者誘拐罪（224条）は、229条により親告罪とされる罪の範囲に含まれる。

オ 誤っている

最決平17.12.6（百選Ⅱ12事件）は、C（2歳児）の父親で、共同親権者の1人である被告人が、Cの共同親権者の1人であるBの実家においてB及びその両親に監護養育されて平穏に生活していたCを、祖母Dに伴われて保育園から帰宅する途中に有形力を用いて連れ去り、保護されている環境から引き離し自分の事実的支配下に置いたという事案で、「その行為が未成年者略取罪の構成要件に該当することは明らかであり、被告人が親権者の1人であることは、その行為の違法性が例外的に阻却されるかどうかの判断において考慮されるべき事情であると解される」とした上で、「本件行為につき、違法性が阻却されるべき事情は認められないのであり、未成年者略取罪の成立を認めた原判断は、正当」としている。判例に賛成する学説は、理由として、未成年者略取罪の保護法益は、被拐取者の自由と保護・監護権の両方であるため、親権者であっても同罪の構成要件には該当し、親権者であるという点は違法性のレベルで考慮されるべきであるということを挙げている。

以上により、誤っている記述はアとオであり、したがって、正解は肢2となる。